

1501370-18.2022.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Caio Ferraz de Camargo Lopasso

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... não havendo, assim, meios de comprovar as qualificadoras de escalada e rompimento de obstáculo. Assim, quanto ao primeiro furto, remanesce, apenas, a qualificadora do concurso de agentes. Destarte, devidamente comprovadas autoria e materialidade, de rigor a condenação dos acusados pelos delitos de furto. Provada a infração penal passo a analisar a pena. No tocante à ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

2ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Sala 13, Centro - CEP 07011-060, Fone: (11) 3443-3801,

Guarulhos-SP - E-mail: guarulhos2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1501370-18.2022.8.26.0535

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2145239/2022 - 02º D.P. GUARULHOS, 25240078 - 02º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFFERSON SANTANA DE CARVALHO e outro

Vítima:

JOELSON SANTANA DE JESUS

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

15/12/2022

Réu Preso

Tramitação prioritária

PROCESSO nº 798/2022

ASSENTADA

Audiência de Instrução de Debates e Julgamento

Aos 15 de dezembro de 2022, às 14:00 horas, na sala de audiências virtual da 2ª Vara Criminal desta Comarca de Guarulhos (realizada nos termos do comunicado CG Nº 284/2020), onde se encontrava presente o Dr. CAIO FERRAZ DE CAMARGO LOPASSO, Juiz de Direito Titular, comigo escrevente a seu cargo, apregoadas as partes

compareceram: o réu JEFFERSON SANTANA DE CARVALHO e JOHNNY FRANÇA DOS SANTOS, presos no CDP I de Guarulhos, devidamente apresentados; o MP na pessoa da Dra. Priscila Gomes Barcellos Borges, Promotora de Justiça; e o Dr. Felipe Augusto Peres Penteado, defensor público em exercício nesta vara, pelos acusados; a vítima Alexandre Porto Goulart; e as testemunhas Adalberto Dire Adão e Antonio Dias de Lima, policiais civis. Ausentes: a vítima Joelson Santana de Jesus, intimado. Abertos os trabalhos, por intermédio de teleaudiência realizada de acordo com o com. 277/2020, foram colhidos os depoimentos das testemunhas (as quais foram qualificadas e ouvidas em separado, bem como foram orientadas acerca da necessidade de prestar depoimento sozinha e em ambiente reservado, garantindo-se, assim, o princípio da incomunicabilidade das testemunhas), interrogando-se o(s) acusado(s) ao final (após previa entrevista reservada com seu(s) patrono(s), conforme gravação em apartado. As partes concordaram expressamente com a formulação de suas indagações após o Juízo. Pelo Ministério Público e pela Defesa foi dito que desistiam da oitiva da testemunha Joelson, o que foi homologado pelo MM Juiz. Encerrados os trabalhos e não havendo mais provas a serem feitas, cumprido o art. 402, do CPP, determinou o MM. Juiz que se passassem aos Debates. Pelo Ministério Público foi dito: MM. Juiz: Os réus JOHNNY FRANÇA DOS SANTOS e JEFFERSON SANTANA DE CARVALHO foram denunciados e estão sendo processados como incursos no artigo 155, § 4º, incisos I, II e IV, e no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, ambos na forma do artigo 69, "caput", todos do Código Penal., pelos fatos narrados na exordial acusatória. O feito foi regularmente processado. Durante a instrução criminal, foram ouvidas vítimas, duas testemunhas de acusação, e, ao final, foram os réus interrogados. É o breve relatório. Devidamente processado o feito, não há nulidade a se inferir. A ação penal deve ser julgada parcialmente procedente. A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão a fls. 16, pelo auto de avaliação a fls. 17, pelo auto de reconhecimento de objeto a fls. 18, pelo laudo pericial a fls. 194/198, bem como pela prova oral coligida aos autos. De igual modo, a autoria é inconteste e repousa sobre os réus. Interrogado em Juízo, o acusado JOHNNY disse que só praticou o furto dos fios de cobre. Afirmou que estava indo ver seus cavalos no pasto e JEFFERSON foi junto. O comparsa acabou pegando os fios do poste. Quando estavam passando pelo ferro velho, o dono da marmoaria chegou ao local armado e os acusou de furtar o seu estabelecimento. Nega o furto à marmoaria. A seu turno, o réu JEFFERSON afirmou que furtou os fios do dia do flagrante. Não praticou o furto da marmoaria. Disse que, no dia em que foi preso, JOHNNY o convidou para que mudasse o cavalo no pasto. Então, pegou os fios e foram na direção de um ferro velho para vender os fios. Afirmou que a vítima os abordou com uma arma e chamaram a viatura. Arrebentou a caixa de proteção para puxar os fios. Nota-se que a confissão parcial dos réus encontra-se em consonância com os demais elementos probatórios coligidos aos autos. Senão, vejamos: Ouvida em Juízo, a vítima Alexandre Porto Goulart disse que é proprietário de um estabelecimento comercial, o qual foi furtado no dia 08/05/2022. Os meliantes entraram na madrugada e a ação delituosa foi captada pelas câmeras de monitoramento. As imagens não são muito claras quanto aos indivíduos, mas se consegue depreender estatura e cor de pele. Subtraíram equipamentos e fiação. Alguns dias depois, seu filho e seu irmão saíram para almoçar e avistaram dois indivíduos furtando fios do poste de um vizinho que possui um bar. Então, pegou seu carro e foi ao local. Lá chegando, eles já estavam na frente de um ferro velho. Afirmou que eles estavam com fios nas mãos. Disse que os abordou e os reconheceu, pela estatura, como sendo os mesmos que subtraíram seu comércio. Eles disseram que tinham ganhado os fios do vizinho. Aduziu que acionou a Polícia e ficou no local com os furtadores. Seu irmão foi até o comércio que tinha acabado de ser furtado e falou com o proprietário, que sequer sabia do crime. Negou ter dado os fios aos furtadores. Aduziu que, para entrar no estabelecimento, os furtadores vieram andando por outra empresa e pularam o muro, de, aproximadamente, três metros. Afirmou, ainda, que eles entortaram as grades da sua sala para subtrair bens do interior do estabelecimento. Asseverou que eles subtraíram grande parte da fiação externa (aérea). Por fim, disse que suportou prejuízo de- mais de R\$ 10.000,00 (dez mil reais). A testemunha Adalberto Dire Adão, policial militar, afirmou que, na

data dos fatos, foram acionados para auxiliar populares que tinham detido os réus pela prática de furtos anteriores na região. Chegando ao local, foram informados que os réus teriam furtado seu estabelecimento comercial em data passada. Segundo se recorda, eles teriam entrado no estabelecimento e subtraído fios. Salientou que os furtadores traziam consigo alguns metros de fios, tendo informado que haviam ganho os fios de um homem ao lado do bar. Em conversa com a pessoa indicada, este afirmou que eles haviam acabado de subtrair fios de seu endereço. Ele estava até sem luz. Disse que eles destruíram a caixa de força para efetuar a subtração. Após isso, os acusados foram indagados e confessaram a prática dos dois delitos de furto. Não conhecia os réus de outras ocorrências. No mesmo sentido, foi o depoimento do policial militar Antônio Dias de Lima. Acrescentou que a vítima Alexandre estava no local e disse que os havia reconhecido como sendo os indivíduos que tinham furtado seu estabelecimento comercial alguns dias antes. Disse que a vítima Joelson reconheceu os fios que estavam na sacola como sendo de sua propriedade. Afirmou que tais objetos haviam acabado de ser furtados. Indagados no local, eles confessaram a prática dos dois furtos. Não conhecia os réus de outras abordagens. Compulsando os autos, verifica-se que os elementos de convicção são robustos no que toca à imputação dos delitos narrados na denúncia aos réus. Com efeito, o depoimento das vítimas e das testemunhas, tanto em sede policial, como em Juízo, coerentes e harmônicos entre si, não deixam dúvidas acerca da prática do delito, bem como de sua autoria, não permitindo qualquer outro desfecho à causa, senão a prolação de um édito condenatório. De se ver que uma das vítimas, após visualizar as imagens das câmeras de segurança de seu estabelecimento, reconheceu os réus na rua como sendo os autores do furto no local. Disse que eles furtaram diversos bens e fiação, causando um enorme prejuízo. Na ocasião, eles carregavam uma sacola contendo fios furtados de outra residência. Esta segunda vítima compareceu ao local e reconheceu os fios como sendo de sua propriedade. Eles foram indagados no local e confessaram informalmente os dois furtos aos policiais. Ora, não há nos autos quaisquer elementos que indiquem que as vítimas ou as testemunhas teriam algum motivo para acusar injustamente os réus, até mesmo porque não os conheciam. Nota-se que o segundo delito de furto foi cometido em concurso de agentes e mediante rompimento de obstáculo, já que, para furtar os fios, os réus danificaram o quadro elétrico. Referida qualificadora restou comprovada, ainda, pelo laudo pericial juntado aos autos. Quanto ao primeiro delito, observa-se que, apesar do depoimento do representante da vítima, não foram juntadas aos autos as imagens do delito, nem foi o imóvel submetido a perícia, não havendo, assim, meios de comprovar as qualificadoras de escalada e rompimento de obstáculo. Assim, quanto ao primeiro furto, remanesce, apenas, a qualificadora do concurso de agentes. Destarte, devidamente comprovadas autoria e materialidade, de rigor a condenação dos acusados pelos delitos de furto. Provada a infração penal passo a analisar a pena. No tocante à dosimetria da pena, verifico que o réu JOHNNY ostenta Maus antecedentes (cf. certidão a fls. 65/67), enquanto o réu JEFFERSON é tecnicamente primário, sendo certo que ostenta apenas um processo pelo mesmo delito, por fatos posteriores ao presente. Nada obstante, quanto ao segundo furto, uma das qualificadoras deve ser usada para exasperar a pena-base de ambos os réus. Na segunda fase, deve ser reconhecida, com relação a ambos os réus, e quanto ao segundo delito de furto, a atenuante da confissão espontânea. Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena. Presentes os requisitos legais apenas com relação a JEFFERSON, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Por fim, pelos mesmos motivos, deve ser fixado o regime aberto para início do cumprimento da reprimenda por parte de JEFFERSON. Quanto a JOHNNY, em razão dos Maus antecedentes e por estar sendo processado por novo delito de furto, praticado enquanto respondia a este processo, deve ser fixado o regime semiaberto. Ante o exposto, o Ministério Público requer seja a presente ação penal julgada parcialmente procedente, condenando-se os réus nos termos supra. Pela Defesa foi dito: MM. Juiz, a pretensão acusatória é improcedente. Da insuficiência de provas. Por força do princípio da presunção de inocência - insculpido no art. 5º, LVII, da Constituição Federal vigente - deve o órgão acusatório provar a existência de todos os elementos do fato imputado na

denúncia para que possa haver condenação penal, o que não aconteceu no presente caso. O acusado Jefferson em seu interrogatório

confessou o furto dos fios de cobre, mas o furto da Marmoraria não foi ele. O ofendido disse que foram eles, mas não foram. No dia em que foi preso, Johny chamou para mudar o cavalo de lugar. Viu os fios, pegou os fios. Quando ele foi ver, já estava com os fios. Estava na frente de um ferro-velho, quando chegou um rapaz de carro e outro no caminhão. Foi apontada uma arma, e chamaram a viatura. Confirmou que arrebentou a caixa de proteção, puxou a caixa e retirou os fios. O coacusado Johnny França em seu interrogatório confessou a subtração dos fios de cobre. Tem alguns cavalos no pasto. Foi ver os animais, Jefferson perguntou se poderia ir, respondeu que sim. Jefferson subiu no poste de luz da casa e pegou os fios. O furto da marmoraria não praticou. Foram abordados pelo dono da Marmoraria e disse que não tinha furtado o estabelecimento. Absolutamente firmes e coesas, a versão apresentada pelos acusados deve ser considerada e sopesada com a mesma importância das demais provas colhidas sob o manto do contraditório. Em juízo, foram ouvidos os policiais que efetuaram a prisão dos acusados, mas não presenciaram os furtos, e a vítima do furto do dia 08 de maio de 2022. A testemunha PC Adalberto em juízo disse que foi acionado por populares, que teriam detido os acusados por serem suspeitos de furto na região. Eles estavam com uns fios em sua posse, disseram que tinham ganhado os fios. Foram até o local onde teriam ganhado, a pessoa disse que teriam acabado de furtar o fio. Foram levados para a Delegacia, e foram feitos os procedimentos em razão do furto anterior. Após perguntas do MP, disse que era o pessoal que relacionou no Bo que deteve os acusados. Sobre a vítima do furto anterior, confirmou que ele estava no momento da detenção. Disse que não se recorda ao certo o que teria narrado sobre o furto passado, mas que seria de fios elétricos. Disse que eles teriam danificado a caixa de força onde estariam os fios subtraídos. Sobre a confissão informal, disse que eles teriam dito que fizeram os dois furtos. Não conhecia os acusados anteriormente. A testemunha PC Antônio Dias em juízo disse que participou da ocorrência. Estava em diligência pelo local, quando foram acionados por populares que ali se encontravam. O senhor Alexandre se apresentou e disse que através de câmera de monitoramento da sua empresa, visualizou os acusados como autores do furto na sua empresa. Por isso, os abordou. Os acusados foram detidos e estavam com fios de energia, e que teriam ganho esses fios. Foram até a residência onde teriam ganho os fios. O senhor Joelson dono da residência disse que teriam acabado de furtar os fios da sua residência. Ele reconheceu os fios. Ambos acusados teriam confessado informalmente o delito. Após perguntas do MP, disse que inicialmente eles negaram a prática do furto anterior, mas após a conversa com o proprietário do local, teriam confessado informalmente. Quem abordou foi a parte, só encostaram. Não conhecia os acusados anteriormente. A vítima Alexandre em juízo disse que foi vítima de furto em 08 de maio de 2022. Disse que cerca de 20 dias depois, seu filho e seu irmão foram almoçar. O furto foi na sua empresa, entraram na madrugada, tem as imagens, mas não são nítidas das duas pessoas. Um era mais alto e magro, outro mais baixo. Furtaram vários objetos, máquinas e um cabeamento do fio. Fez o BO on-line. Alguns dias depois, seu irmão e filho saíram para almoçar. Ficou na empresa. Disse que eles ligaram e que duas pessoas estariam furtando fios do poste de um vizinho que tem um bar. Saiu com o carro. Quando chegou no local, os dois estariam em frente a um ferro-velho. Abordou os dois, disse que eles estavam roubando e eles disseram que não. Disseram que a pessoa teria dado os fios para ele, disse que era engraçado. Pela estatura, disse que se tratavam das pessoas do furto da sua empresa. Chegou uma viatura da polícia civil, explicou a situação. Foi até o local onde teriam subtraído os fios, e avisou a pessoa que não sabia. Após perguntas do MP, disse que teriam entrado por uma empresa e passaram por cima do muro. Passaram pela garagem. Tem tudo filmado. A fiação foi retirada de uma parte externa, de uma parte área. Entortaram a grade e entraram por lá. Não houve perícia no imóvel. Entregou as imagens das câmeras para a polícia. Teve prejuízo de mais de R\$ 10 mil. É certo que possuem evidente interesse no deslinde do feito, vez que absolutamente parciais e interessadas. Dada a manifesta parcialidade de que se revestem suas assertivas, deixam estas de alcançar sua finalidade precípua, a saber, levar ao conhecimento do magistrado a

realidade por eles não presenciada. Ainda, em relação ao furto da Marmoraria, forçoso argumentar que a vítima Alexandre, proprietário, deixou claro em seu depoimento que as imagens do seu estabelecimento não permitiram o reconhecimento facial e que teria reconhecido os acusados como autores do furto pela suposta estatura e por tê-los abordado em razão desse outro furto (mais de 20 dias depois) nas proximidades do seu estabelecimento. Impossível, assim, extrair-se dos depoimentos em questão um retrato fidedigno dos fatos. Por conseguinte, incerta, ante todo o constante dos autos, a responsabilidade penal do acusado, forçosa a absolvição nos termos do supracitado art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ex vi princípio in dubio pro reo. Reconhecimento do privilégio (furto contra a vítima Joelson). Caso haja a condenação, a aplicação unicamente da multa em razão do furto privilegiado é medida imperativa. Os requisitos previstos no art. 155, §2º, do CP foram preenchidos: os acusados são primários e o bem objeto da subtração é de pequeno valor – R\$ 200,00. Ou seja, o contexto do caso é extremamente favorável aos acusados, demonstrando que a substituição por multa é a medida mais adequada. Subsidiariamente, requer seja a reprimenda diminuída em 2/3, em razão da pequena gravidade da conduta imputada. Do afastamento das qualificadoras referente ao rompimento de obstáculo e escalada (furto contra a Marmoraria Coringa). De rigor, o afastamento das qualificadoras, porquanto não há nos autos laudo que comprove o rompimento de obstáculo, tampouco a escalada. Do reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos. Preenchidos os requisitos estabelecidos no caput do artigo 71, de rigor o reconhecimento da continuidade delitiva, majorando-se a reprimenda no patamar mínimo: ora Excelência, os delitos foram cometidos nas mesmas circunstâncias, em lugares próximos, com o mesmo modus operandi, em espaço de tempo muito curto (pouco mais de duas semanas de diferença). Logo, forçosa a aplicação do artigo 71 do Código Penal, com a majoração da reprimenda no patamar apontado. Da eventual pena. Ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, porquanto os acusados são primários. Ainda, processos em andamento ou por fatos posteriores, não podem ser considerados em seu desfavor. Presente a atenuante da confissão espontânea para ambos os réus, e a atenuante da menoridade relativa em favor do acusado JEFFERSON. O devido regime de cumprimento, detração penal e substituição da pena. Com base nos critérios previstos no art. 59, e sendo os acusados primários, é possível impor regime inicial aberto como estabelece o §3º do art. 33. Deve, ainda, ser considerado o artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal, tendo em vista o período de prisão até aqui já suportado. Ainda, de rigor a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos porquanto preenchidos os requisitos legais do artigo 44 do CP. Do direito de recorrer em liberdade. Por ser presumidamente inocente até a decisão definitiva, e em razão de não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, pede que os réus possam recorrer em liberdade. Isenção de custas. Por fim, requeiro a isenção de custas e despesas processuais, por se tratarem de assistidos da Defensoria Pública do Estado. Em seguida pelo MM. Juiz foi deliberado: Vistos. Johnny França dos Santos e Jefferson Santana de Carvalho foram denunciados como incurso no art. 155, § 4º, I, II e IV, e no art. 155, § 4º, I e IV, ambos na forma do art. 69, caput, todos do Código Penal, porque, (i) no dia 08 de maio de 2022, por volta das 18h, nas dependências do estabelecimento comercial denominado “Marmoraria Coringa”, localizado na Avenida Pedro de Souza Lopes, nº 4.343-A, Cabuçu, nesta cidade e comarca de Guarulhos, agindo em concurso, previamente ajustados entre si e com unidade de desígnios, subtraíram, em proveito comum, mediante rompimento de obstáculo e escalada, diversos itens, tais como 05 (cinco) aparelhos celulares, marcas LG, Samsung, Apple e Nokia, um televisor de 29 polegadas, marca AOC, 01 (um) talonário de cheques do Banco Bradesco, 02 (duas) barras de ferro, 01 (um) botijão de gás, 01 (uma) “makita” quebrada (sucata) e 01 (uma) lixadeira, além da quantia de R\$ 1.800,00 em espécie, de propriedade do aludido estabelecimento; e (ii) no dia 27 de maio de 2022, por volta das 13h30min, na Avenida Pedro de Souza Lopes, nº 1.148, Vila Galvão, nesta cidade e comarca de Guarulhos, agindo em concurso, previamente ajustados entre si e com unidade de desígnios, subtraíram, em proveito comum, mediante rompimento de obstáculo, alguns metros de fio de cobre, avaliados em R\$ 200,00, pertencentes à vítima Joelson Santana de Jesus. Narra a denúncia que,

no dia 08 de maio de 2022, os réus, previamente conluiados para a prática de um furto, dirigiram-se até o estabelecimento comercial “Marmoraria Coringa” e, após escalam o muro que guarnece o imóvel e arrombarem uma de suas janelas, ingressaram em seu interior. Já nas dependências da empresa, arrombaram os cadeados do galpão, do depósito de ferramentas e do alojamento dos funcionários, subtraindo os bens já descritos acima. Ato contínuo, evadiram do local na posse da res furtiva, tomando rumo

incerto. Prossegue a denúncia relatando que, posteriormente, no dia 27 de maio de 2022, os réus dirigiram-se à residência da vítima Joelson, situada na Avenida Pedro de Souza Lopes, nº 1.148, e, após danificarem a caixa de luz que fica no quintal, passaram a cortar os fios elétricos, colocando-os em um saco plástico. Na sequência, deixaram o local na posse dos bens subtraídos. Ocorre que, no mesmo dia, o proprietário da “Marmoraria Coringa” avistou os réus andando pela via pública e, por ter visto a ação delituosa por meio das imagens das câmeras de segurança do comércio, os reconheceu como sendo os autores do furto ocorrido no dia 08 de maio de 2022 no seu estabelecimento. Diante disso, resolveu abordá-los e detê-los até a chegada dos policiais civis. Em revista pessoal, foi encontrado em poder dos réus um saco plástico contendo os fios elétricos subtraídos da residência de Joelson. Indagados, eles confessaram informalmente a prática dos dois crimes de furto. Acionado a comparecer em sede policial, Joelson reconheceu os fios apreendidos em poder dos réus como sendo de sua propriedade. A denúncia foi recebida em 21 de junho de 2022 (fl. 128). Os réus foram regularmente citados (fls. 206 e 245) e apresentaram resposta à acusação (fls. 147/148 e 249). Durante a instrução processual foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, sendo os réus interrogados ao final. Encerrada a instrução probatória, as partes apresentaram suas alegações finais. O Ministério Público requereu a procedência da ação nos exatos termos da denúncia. A defesa requereu a absolvição por falta de provas, pena no mínimo, atenuante da confissão espontânea, regime diverso do fechado e recurso em liberdade. É o relatório. Fundamento e decidido. Em sede policial foram colhidos os depoimentos de quatro testemunhas. Alexandre Porto Goulart relatou que é proprietário do estabelecimento comercial situado na Avenida Pedro de Souza Lopes, nº 4343-A, Cabuçu, e no dia 08.05.2022 seu comércio foi furtado e a ação foi captada por câmera de monitoramento. Na presente data, avistou dois indivíduos andando pela via e os reconheceu como sendo os mesmos que subtraíram seu comércio. Foi avisado por seu irmão sobre a presença deles na região e que estariam puxando fios de um poste. Dirigiu-se até onde estavam e os encontrou com fios nas mãos. Tem certeza de que são os dois que subtraíram seu estabelecimento em data passada, também por conta do boné vermelho que um deles trazia consigo. Acionaram a Polícia Civil e os homens ficaram esperando no local sentados. Alegaram que os fios que traziam haviam sido dados, bem como negaram ter furtado seu comércio em data passada. Suportou prejuízo de R\$ 15.000,00 (fl. 09). Joelson Santana de Jesus afirmou que estava em sua casa e foi avisado que dois indivíduos teriam furtado fios da caixa de luz de sua casa. Dirigiu-se ao local e constatou que foram furtados alguns fios que ficam na “bengala” e que vão até a caixa de energia, inclusive a “bengala” plástica estava quebrada e jogada próximo à caixa de luz. Em seguida, foi até o local onde os dois possíveis furtadores estavam e lá já estavam os policiais, os indivíduos e Alexandre, que tem comércio na região, além de uma sacola contendo os fios, que são de seu poste de energia. Avalia seus fios em R\$ 200,00 e os reconhece. Já foi furtado em datas passadas, mas não tem como afirmar que são os mesmos autores. Nunca efetuou qualquer registro sobre tais crimes. O relógio fica na avenida, em local de fácil acesso (fl. 13). Adalberto Dire Adão, policial civil, narrou que foram acionados para auxiliar populares e, ao chegaram no local, foram informados por Alexandre Porto Goulart de que Johnny e Jefferson teriam furtado seu estabelecimento comercial em data passada, conforme noticiado por meio do boletim de ocorrência nº 1061340/2022 da Delegacia Eletrônica, fato ocorrido em 08.05.2022, dizendo que visualizou o furto através de imagens e, na data dos fatos, avistou os mesmos dois indivíduos passarem pela rua, razão pela qual acionou os policiais. Os réus traziam consigo um saco com algo em seu interior e informaram que haviam ganho o fio de um homem ao lado do bar, então rumaram ao

local apontado, que dista 200 metros de onde estavam. Em conversa com Joelson, morador do local, este informou que haviam acabado de subtrair fios de seu endereço. Com tal constatação, os réus confessaram a prática do furto aos fios e o furto cometido no dia 08.05.2022 (fl. 08). O policial civil Antônio Dias de Lima apresentou relato idêntico (fl. 10). Perante a Autoridade Policial, os réus optaram por permanecer em silêncio (fls. 14/15). Durante a instrução probatória, as testemunhas foram novamente ouvidas. Adalberto foi acionado por populares que haviam detidos dois indivíduos que haviam praticado um furto. No local, deparou-se com os réus já detidos, ao lado de fios. Eles disseram que haviam ganhado os fios. Foram até o imóvel da vítima e, conversando com ela, descobriram que os réus haviam furtado os fios. Novamente questionados, eles admitiram a prática delitiva. Na Delegacia de Polícia descobriu que os réus haviam praticado outro furto em data anterior. A vítima do primeiro furto foi quem deteve os réus. Os réus confessaram informalmente ambos os furtos. Antônio relatou que estava com seu colega em diligências pelo local dos fatos quando foram acionados por populares. No local, Alexandre relatou que, através de câmeras de segurança, havia visualizado os réus furtando bens da sua empresa cerca de vinte dias antes. Os réus carregavam fios de cobre e, questionados sobre esses bens, disseram que tinham recebido de determinada pessoa, indicando o endereço dela. Foram até o endereço indicado e, em contato com a vítima, descobriram que os fios haviam sido furtados. Novamente questionados, os réus confessaram informalmente os dois furtos. Não conhecia os réus. Alexandre relatou sua empresa foi furtada. Dois indivíduos entraram na sua empresa durante a madrugada e furtaram dinheiro, máquinas e fios. Registrou um boletim de ocorrência eletrônico. A ação criminosa foi filmada, mas as imagens não são muito nítidas. Alguns dias depois, seu filho e irmão ligaram e informaram que dois indivíduos estariam furtando fios de um vizinho. Foi até o local apontado e se deparou com os réus, na frente de um ferro velho. Eles estavam com fios que disseram terem ganhado. Pela compleição física, percebeu que se tratava das pessoas que haviam furtado sua empresa. Policiais civis compareceram ao local. Para ingressar no seu estabelecimento, os réus passaram por muros de cerca de três metros de altura e entortaram uma grade. O imóvel não foi periciado. Entregou as imagens das câmeras à Polícia. Seu prejuízo ultrapassou R\$ 10.000,00. Jefferson confessou parcialmente os fatos. Admitiu ter praticado o furto dos fios de cobre, mas negou ter cometido o furto contra a marmoraria. Após subtraírem os fios, foram até um ferro velho, onde os venderiam, mas foram abordados. Para subtrair os fios, entortou a caixa de proteção. Johnny confessou parcialmente os fatos. Admitiu a prática do furto de fios de cobre, mas negou o cometimento do furto contra a marmoraria. Essas são as provas produzidas. A pretensão acusatória é parcialmente procedente. A materialidade dos crimes é demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 06), auto de exibição e apreensão (fl. 16), auto de reconhecimento de objeto (fl. 18), boletins de ocorrência (fls. 41/43 e 54/56), laudo pericial (fls. 194/198) e prova oral colhida. A autoria é certa e recai sobre os réus, mas apenas em relação ao segundo furto. Em relação ao furto praticado no dia 27.05.2022, contra a vítima Joelson, a autoria delitiva restou incontrolada, ante a confissão dos réus, confissão essa que foi corroborada pela prova oral colhida. Com efeito, a testemunha Alexandre narrou com detalhes as circunstâncias do encontro com os réus. Relatou que teve seu estabelecimento comercial furtado dias antes, tendo visto a ação delituosa por meio de imagens de câmeras de vigilância, e que, no dia dos fatos, foi avisado por seu irmão de que os indivíduos responsáveis pelo furto estavam na região furtando fios. Foi ao local apontado e de pronto os reconheceu e os deteve até a chegada de policiais. Os policiais civis Adalberto e Antônio, por sua vez, relataram que foram acionados por populares acerca de um furto em andamento e, ao chegarem no local, foram informados por Alexandre que os acusados teriam furtado seu comércio em dia anterior, sendo que somente foi possível identificá-los a partir das imagens das câmeras de vigilâncias instaladas no local. Revistados, os réus traziam consigo um saco plástico, dentro do qual foram encontrados pedaços de fios cortados. Indagados, ambos admitiram informalmente os furtos. Já em relação ao furto ocorrido no dia 08.05.2022, as provas amealhadas durante a instrução probatória não permitem afastar a negativa dos réus. Não houve

prisão em flagrante, os réus não foram encontrados com a res furtiva, e a testemunha Alexandre, em juízo, disse que as imagens das câmeras de segurança não eram nítidas, tendo reconhecido os réus apenas em razão da compleição física deles. Assim, em relação a esse delito, as provas são frágeis e não autorizam o desfecho condenatório. Em relação ao segundo furto, configuradas as qualificadoras do concurso de agentes e rompimento de obstáculo. Frise-se que Jefferson admitiu ter entortado a caixa de proteção para subtrair os fios. Estabelecida a responsabilidade penal dos réus pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal, passo à dosimetria das penas. – Jefferson. As circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu. Ele não registra maus antecedentes (fls. 62/63). Não existem nos autos elementos que permitam valorar negativamente a sua conduta social ou personalidade. A culpabilidade externada pela prática do crime não se mostrou

acentuada. As circunstâncias, consequências e motivos do crime são absolutamente normais à espécie, de forma que a reprovabilidade do comportamento do agente não extrapolou o que já punido pelo tipo penal. As vítimas não contribuíram para a ocorrência dos delitos, de forma que seu comportamento em nada influencia na pena. Configuradas duas qualificadoras, utilizo uma delas, a prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal, referente ao rompimento de obstáculo, como circunstância desfavorável, como autoriza a jurisprudência. Em razão dessas circunstâncias, fixo a básica acima do piso legal, em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Na segunda fase do cálculo, inexistem circunstâncias agravantes. Presentes as atenuantes do art. 65, I e III, d, do Código Penal, pois o réu tinha menos de 21 anos de idade na data dos fatos e confessou espontaneamente a prática dos crimes. Em virtude destas atenuantes, reduzo a pena em 1/5, o que faz com que retornem ao patamar mínimo, 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Ausentes outras causas modificadoras, torno esta pena definitiva. Fixo o valor unitário do dia-multa no piso legal. Em razão da primariedade e quantidade de pena aplicada, o réu poderá iniciar o cumprimento da pena no regime aberto. Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo tempo da pena, e multa que fixo em 10 (dez) diárias no piso legal. – Johnny As circunstâncias judiciais do art. 59 do Estatuto Repressivo não são inteiramente favoráveis ao réu. Não existem nos autos elementos que permitam valorar negativamente a sua conduta social ou personalidade. Vale lembrar que a análise da personalidade de alguém exige muito mais que a simples leitura da sua ficha criminal. A culpabilidade não se mostrou acentuada. As circunstâncias, consequências e motivos são absolutamente normais à espécie. As vítimas não contribuíram para a ocorrência dos delitos. Johnny, no entanto, ostenta maus antecedentes. Analisando sua certidão criminal (fls. 65/67), verifica-se que ele foi definitivamente condenado nos processos nº 0015753-37.2012.8.26.0050, da 17ª Vara Criminal de São Paulo, com trânsito em julgado em 18.07.2013, e nº 0049205-88.2012.8.26.0224, da 4ª Vara Criminal de Guarulhos, com trânsito em julgado em 09.03.2015. Ademais, configuradas duas qualificadoras ao primeiro furto, utilizo uma delas, a prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal, referente ao rompimento de obstáculo, como circunstância desfavorável. Em razão destas circunstâncias desfavoráveis (maus antecedentes e duas qualificadoras), fixo a básica acima do piso legal, em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa. Na segunda fase do cálculo, inexistem circunstâncias agravantes. Presente a atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal, pois o réu confessou espontaneamente a prática dos crimes, pelo que reduzo a pena em 1/6, fixando-a em 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sanção que torno definitiva. Fixo o valor unitário do dia-multa no piso legal. Em virtude dos maus antecedentes, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto. O tempo de prisão cautelar não autoriza a realização da detração prevista no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal. Os maus antecedentes impedem a substituição da sanção corporal por restritivas de direitos ou a concessão de sursis. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão veiculada nesta ação para: i) absolver o réu Jefferson Santana de Carvalho da imputação referente ao furto

ocorrido no dia 08.05.2022, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e para condená-lo, por infração ao art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso legal, ficando a reprimenda corporal fica substituída por pena restritiva de direito e multa, nos termos acima; e ii) absolver o réu Johnny França dos Santos da imputação referente ao furto ocorrido no dia 08.05.2022, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e para condená-lo, por infração ao art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso legal. Expeça-se alvará de soltura para Jefferson. Johnny não poderá recorrer em liberdade, pois seu histórico criminal indica que faz da prática de crimes seu meio de vida, havendo fundado receio de que volte a delinquir caso seja solto prematuramente. No mais, como ele respondeu ao processo preso, não se justificaria a soltura agora que condenado. Por esses motivos, mantenho a prisão preventiva. Recomende-se o acusado ao estabelecimento penal em que se encontra. Condene os réus ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 4º, § 9º, a, da Lei nº 11.608/03. Porém, concedo-lhes os benefícios da justiça gratuita. Com o trânsito em julgado, façam as devidas anotações e comunicações. Publicada em audiência, saem as partes intimadas. Pelo Ministério Público, pela Defesa e pelo réu foi dito que não desejam recorrer da sentença. Fica consignada a dispensa da assinatura dos presentes, cujo termo será assinado eletronicamente pelo Exmo. Juiz, nos termos do art. 1269, do Provimento 21/2014. Saem os presentes intimados. Nada mais. Lido e achado, conforme vai, devidamente assinado. Eu. (Ana Cecilia Alves Barbosa), escrevente, digitei e subscrevi.

MM. Juiz: